

Fiktív, inkorrekt munkaszerződés

DevOps Engineer pozícióra

Oktatási célú negatív példa

amely létrejött egyrészről

InkorrektTech Kft.

székhely: 1111 Budapest, Homályos utca 13.

cégjegyzékszám: 01-09-000000

képviseli: Kontroll Károly ügyvezető

a továbbiakban: Munkáltató,

másrészről

Kovács Péter

lakcím: 2222 Budapest, Példa utca 2.

a továbbiakban: Munkavállaló,

együttesen: Felek között az alábbi feltételekkel.

1. A munkaviszony tárgya

1.1. A Munkáltató a Munkavállalót DevOps Engineer munkakörben alkalmazza.

1.2. A Munkavállaló köteles minden olyan feladatot ellátni, amelyet a Munkáltató bármely vezetője, projektvezetője, ügyfele vagy szerződéses partnere számára szóban, írásban vagy ráutaló magatartással meghatároz.

Probléma: *túl tág. A munkakör nincs korrektül körülhatárolva, így gyakorlatilag bármit rá lehetne terhelni a dolgozóra.*

2. Munkavégzés helye

2.1. A munkavégzés helye a Munkáltató mindenkor döntése szerinti iroda, ügyféletelephely, adatközpont, külföldi projektlokáció vagy bármely más, a Munkáltató által meghatározott hely.

2.2. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a Munkáltató előzetes értesítés nélkül jogosult a munkavégzés helyét módosítani.

Probléma: *aránytalan és kiszámíthatatlan. Egyoldalúan, korlát nélkül változtatná a munkavégzés helyét.*

3. Munkaidő

3.1. A Munkavállaló heti 40 órás teljes munkaidőben dolgozik.

3.2. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy DevOps Engineer munkaköréből fakadóan munkaidőn túl, hétvégén, ünnepnapokon és éjszaka is köteles rendelkezésre állni, külön díjazás nélkül.

3.3. A Munkáltató jogosult a munkaidő-beosztást bármikor, akár az adott munkanapon belül is módosítani.

Probléma: *a túlmunka, ügyelet, készenlét és munkaidő-beosztás szabályait összemosza, külön díjazás nélkül. Ez jogilag és emberileg is erősen aggályos.*

4. Munkabér

4.1. A Munkavállaló havi bruttó alapbére 1 200 000 Ft.

4.2. A Munkáltató jogosult a Munkavállaló alapbérét egyoldalúan csökkenteni, amennyiben a Munkáltató megítélése szerint a Munkavállaló teljesítménye, hozzáállása, kommunikációja, hangneme, csapatba illeszkedése vagy általános hasznossága nem megfelelő.

4.3. A bércsökkentés mértékét a Munkáltató saját mérlegelése alapján állapítja meg, amely ellen a Munkavállaló kifogással nem élhet.

Probléma: ez az egyik legsúlyosabb inkorrekt pont. Az alapbér egyoldalú, szubjektív alapú csökkentése nem tisztességes, és munkajogilag is erősen támadható.

5. Home office

5.1. A Munkavállaló részére a Munkáltató heti 3 nap home office lehetőséget biztosíthat.

5.2. A home office nem jogosultság, hanem bármikor, indokolás nélkül visszavonható kedvezmény.

5.3. Home office során a Munkavállaló köteles saját internetkapcsolatot, saját áramot, saját munkakörnyezetet, saját széket, saját monitort és szükség esetén saját informatikai eszközöket biztosítani, külön költségtérítés nélkül.

Probléma: a home office teljes költségét a dolgozóra terheli, miközben nem ad kiszámítható keretet.

6. Teljesítményértékelés

6.1. A Munkavállaló teljesítményét a Munkáltató folyamatosan értékeli.

6.2. A teljesítményértékelés szempontjai különösen, de nem kizárólagosan: a) mennyi Jira ticketet zárt le, b) mennyire gyorsan válaszolt Teams üzenetekre, c) mennyire volt elérhető munkaidőn kívül, d) mennyire volt proaktív, e) mennyire volt pozitív hozzáállású, f) a vezető személyes elégedettsége.

6.3. A Munkáltató nem köteles objektív mérőszámokat, írásbeli értékelést vagy fejlesztési tervet biztosítani.

Probléma: a teljesítményértékelés szubjektív, homályos, visszaélésre alkalmas.

7. Eszközhasználat és megfigyelés

7.1. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a Munkáltató jogosult a céges laptopon, telefonon és egyéb eszközökön végzett valamennyi tevékenységet folyamatosan figyelni.

7.2. A Munkáltató jogosult képernyőképeket készíteni, billentyűleütéseket naplózni, böngészési előzményeket vizsgálni, valamint a Munkavállaló aktivitását automatikus produktivitási pontszámmal értékelni.

7.3. A Munkavállaló kijelenti, hogy ehhez általánosan, előzetesen és visszavonhatatlanul hozzájárul.

Probléma: túlzó, aránytalan megfigyelés. Az általános és visszavonhatatlan hozzájárulás adatvédelmi szempontból is erősen problémás.

8. Titoktartás

8.1. A Munkavállaló köteles minden, a Munkáltatóval kapcsolatos információt üzleti titokként kezelni.

8.2. A Munkavállaló nem jogosult a Munkáltató belső működéséről, munkakörülményeiről, vezetői döntéseiről, bérpolitikájáról vagy szerződéses feltételeiről harmadik személynek beszámolni.

8.3. A titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül fennmarad.

Probléma: túl széles titoktartás. Akár jogos panasz, jogi tanácsadás vagy hatósági megkeresés ellehetetlenítésére is alkalmas lenne.

9. Versenytilalom

9.1. A Munkavállaló a munkaviszony megszűnését követő 3 évig nem helyezkedhet el olyan cégnél, amely informatikai, cloud, DevOps, szoftverfejlesztési, üzemeltetési, tanácsadási vagy technológiai tevékenységet végez.

9.2. A versenytilalom ellenértékére a Munkavállaló nem jogosult, mivel jelen szerződés aláírásával a tilalmat önként elfogadta.

Probléma: aránytalan, túl hosszú, túl széles, és ellenérték nélküli. Egy DevOps Engineer szakmai mozgásterét gyakorlatilag ellehetetlenítene.

10. Szellemi alkotások

10.1. A Munkavállaló által a munkaviszony alatt vagy azon kívül, munkaidőben vagy munkaidőn kívül, céges vagy saját eszközön létrehozott bármely script, kód, dokumentáció, oktatási anyag, blogcikk, Terraform modul, Kubernetes manifest, GitHub repository vagy technológiai ötlet automatikusan a Munkáltató tulajdonába kerül.

10.2. A Munkavállaló ezen alkotásokkal kapcsolatban semmilyen külön díjazásra, elismerésre vagy szerzői jogi igényre nem tarthat igényt.

Probléma: túlterjeszkedik a munkaviszony keretein. A magánidőben, saját eszközön, nem céges célra készült anyagok automatikus elvétele nem korrekt.

11. Felmondás

11.1. A Munkáltató jogosult a munkaviszonyt bármikor, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a Munkavállaló teljesítményével, hozzáállásával vagy kommunikációjával nem elégedett.

11.2. A Munkavállaló a munkaviszonyát kizárólag 90 napos felmondási idővel szüntetheti meg.

11.3. A felmondási idő alatt a Munkáltató jogosult a Munkavállalót munkavégzésre kötelezni, home office lehetőségét megvonni, hozzáféréseit korlátozni, illetve bármely folyamatban lévő feladat átadására utasítani.

Probléma: aránytalanul egyoldalú. A munkáltatónak túl nagy, a munkavállalónak túl szűk mozgásteret ad.

12. Kártérítési felelősség

12.1. A Munkavállaló teljes és korlátlan anyagi felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a Munkáltatót, annak ügyfelét vagy partnerét éri.

12.2. A Munkavállaló felelőssége kiterjed az üzemzavarokra, cloud költségnövekedésre, hibás Terraform futtatásra, hibás Kubernetes konfigurációra, sikertelen deploymentre, SLA sérülésre, ügyfélpanaszra és reputációs kárra is.

12.3. A Munkáltató jogosult a kárt közvetlenül a Munkavállaló munkabéréből levonni.

Probléma: korlátlan felelősség, túl széles kockázatátruházás, automatikus bérlevonás. Ez különösen veszélyes DevOps munkakörben, ahol a rendszerszintű hibák sokszor nem egy ember hibájából következnek be.

13. Oktatási megjegyzés

Ez a szerződés szándékosan inkorrekt negatív példa. Valós szerződésként nem használható.

A legproblémásabb elemek: egyoldalú alapbércsökkentés; korlátlan munkaidőn kívüli rendelkezésre állás; objektív teljesítménymérés hiánya; túlzó munkáltatói megfigyelés; aránytalan versenytilalom; minden magánjellegű szellemi alkotás elvonása; korlátlan kártérítési felelősség; home office költségek teljes áthárítása; túl tág munkaköri és munkavégzési hely meghatározás; a dolgozó jogérvényesítésének közvetett korlátozása.

Kelt: Budapest, 2026. június 10.

Munkáltató
InkorrektTech Kft.

Munkavállaló
Kovács Péter